

주의 요구

1. 제 목 : 국유재산 대부 및 매수신청 처리기간 미준수
2. 소관부점 : 경기지역본부 등 7개 지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부 등 12개 지역본부는 「업무분장세칙」 제33조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역에 소재하는 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙” 이라 한다) 제13조 제2항 및 제60조의2 제1항에 따르면 대부 및 매수신청서를 접수한 경우에는 지체 없이 전산자료로 등록하고, 수의계약 신청내용 및 가능 여부를 검토하여 그 결과를 신청인에게 통지하여야 한다고 되어 있으며, 세칙 별지 제6호서식 ‘국유재산 대부 및 매수 신청서’에 따르면 그 처리기간을 20일로 정하고 있다.

따라서, 재산관리담당자는 국유재산 대부 및 매수신청서를 접수한 경우에는 신속하게 신청내용을 검토하여 정해진 기한 내에 그 결과를 신청인에게 통지하여야 한다.¹⁾

1) 인사혁신처 「2019년 적극행정 운영지침」 제5장, ‘소극행정 혁파’에서는 “민원신청·신고 등을 특별한 사유 없이 접수·처리하지 않는 행태”를 소극행정의 한 유형으로 적시

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2020. 10. 1.부터 2021. 7. 31.까지 12개 지역본부에서 접수한 국유재산 대부 및 매수신청서 28,892건의 처리 실태를 점검한 결과

2020. 9. 17. ●●시로부터 인수한 ‘기재 생략’ (전, xx㎡) 소재 국유재산의 경우 소관부점인 ■■■지역본부는 2020. 10. 6. (유)◆◆◆◆의 대부 및 매수신청을 접수하였고, 2021. 6. 1. ○○○○의 대부 및 매수신청을 접수하였으나, 감사일 현재까지 수의계약 가능여부 등 검토 내용을 신청인에게 통지하지 않은 것으로 확인되었고

2020. 6. 18. △△시로부터 인수한 ‘기재 생략’ (답, xxx㎡) 소재 국유재산의 경우 2020. 10. 23. ○○○○이 온비드를 통해 대부신청서를 제출²⁾하였으므로 소관부점인 ●●●●지역본부는 즉시 국유재산관리시스템을 통해 대부신청서를 접수하고 대부 가능여부 등을 검토하여 그 결과를 신청인에게 통지했어야 함에도 정당한 사유 없이 감사일 현재까지 대부신청서를 접수처리하지 않고 있는 것으로 확인되는 등

[표 13] 및 [별지 2] “국유재산 대부 및 매수신청 미처리 명세”와 같이 서울동부지역본부 등 11개 지역본부에서 국유재산 대부 및 매수신청서를 제출받고도 감사일 현재까지 신청인에게 검토 결과를 통지하지 않은 사례가 937건(대부신청 331건, 매수신청 606건) 확인되었다.³⁾

2) 온비드를 통해 대부(매수)신청이 제출되면 국유BPM 상 ‘나의업무’ 목록에 자동 입력되고, 담당자는 신청 내용을 접수(기안) 후 검토 결과를 회신해야 함.

3) 감사기간 중 11개 지역본부 대부 및 매수신청 미처리건 전체 처리 완료

[표 13] 국유재산 대부 및 매수신청 미처리 내역

(단위 : 건)

구분	전체	서울 동부	서울 서부	부산	경기	광주 전남	대전 충남	대구 경북	인천	전북	경남	강원	충북
합계	937	132	43	11	451	19	71	108	6	0	41	43	12
대부 신청	“ 기재 생략 ”												
매수 신청	“ 기재 생략 ”												

[소관부점 의견] 경기지역본부 등 11개 지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 국유재산 대부 및 매수 신청 등 민원처리 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

경기지역본부 등 7개* 지역본부 본부장은 국유재산 대부 및 매수 신청 등 업무처리에 있어 정당한 사유 없이 검토 결과 회신을 지연하지 않도록 관련 업무를 철저히 하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

* 미처리 건이 30건을 초과한 7개 지역본부(경기, 서울동부, 대구경북, 대전충남, 서울서부, 강원, 경남)이며, 30건 미만인 4개 지역본부(광주전남, 부산, 충북, 인천)는 현지조치 함